

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/804

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 32 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, בסעיף 32(ב), בסופו יבוא "ובלבד שההוצאות ודמי הניהול בקרן חדשה מקיפה, לא יעלו על שיעור של 3% מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית ולא יעלו על שיעור של 0.25% מן היתרה הצבורה בחשבון של כל עמית, ולעניין מקבלי קצבה – מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבות הקרן לכלל מקבלי הקצבה, למעט נכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן למי שהיה זכאי לקבל קצבה או קצבת נכות לפני יום כ"ט בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)".

דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת להפחית את דמי הניהול המרביים שניתן לגבות מהחוסכים בקרנות הפנסיה וכך להגדיל משמעותית את הסכום שיוותר לחוסכים להבטחת עתידם הכלכלי. דמי ניהול נגבים הן מהסכומים המופקדים לחיסכון מדי חודש והן מהסכום הנצבר לטובת כל חוסך. גובה דמי הניהול תלוי בסוג החיסכון והסכומים המרביים מעוגנים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, ובתקנות. לפיהם, דמי הניהול המרביים הנגבים בקרנות הפנסיה הם 6% מההפרשות, ו-0.5% מהסכום הנצבר. התחרות בשוק הובילה להורדת דמי הניהול לחלק מהחוסכים שמשתכרים בשכר גבוה ולעובדים המאורגנים בשל כוח המיקוח הרב שלהם, אולם עובדים רבים שמשכורותיהם נמוכות ואינם מאורגנים נאלצים לשלם דמי ניהול מקסימליים שלאורך מהלך חיים יכולים להגיע עד לכשליש מהחיסכון הפנסיוני. לפיכך, מוצע לקבוע שדמי הניהול המרביים מההפרשות יעמדו על 3% ו-0.25% מהסכום הנצבר. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל בירן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2442), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1740), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/259). הצעת החוק זהה לפ/24/259 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)